

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 420/2532
ธนาคาร กรุงเ
นาย เอียงเชียม แซ่ต

ทพ จำกั.
ง กับพวก.

จำเลยที่ ๑ และที่ ๒ เท่านั้นที่ให้การต่อสู้ว่าฟ้องเคลือบคลุมโดยระบุเจาะจงลงไปด้วยว่าเคลือบคลุมเฉพาะการคำนวณดอกเบี้ยของโจทก์ การที่จำเลยทั้งสามฎีกาไปถึงฟ้องข้ออื่นว่าเคลือบคลุมแม้ศาลล่างจะวินิจฉัยให้ ก็เป็นเรื่องนอกประเด็นต่อสู้ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

ฟ้องโจทก์บรรยายว่าโจทก์คำนวณดอกเบี้ยกับจำเลยที่ ๑ ตามสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี ซึ่งแนบสำเนาภาพถ่ายสัญญาดังกล่าวและบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของจำเลยที่ ๑ ประกอบไว้ท้ายฟ้องส่วนการคำนวณดอกเบี้ยกับจำเลยที่ ๒ โจทก์ก็บรรยายว่าเป็นหนี้ตามตั๋วแลกเงินของจำเลยที่ ๑ ที่โจทก์ต้องชำระแทนไปโดยหยิบยกขึ้นแสดงรายละเอียดเป็นรายฉบับว่ามีหนี้จำนวนเท่าใด คิดดอกเบี้ยอัตราเท่าใด ในช่วงเวลาไหน เป็นการบรรยายฟ้องถึงการคำนวณดอกเบี้ยของโจทก์โดยแจ้งชัด ฟ้องโจทก์ส่วนนี้ไม่เคลือบคลุม

เมื่อสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีที่จำเลยที่ ๑ ทำไว้กับโจทก์ครบกำหนดแล้วมีการปฏิบัติตามสัญญาต่อมาอีก สัญญาดังกล่าวจึงยังคงใช้บังคับระหว่างกันโดยไม่มีกำหนด คำขอของจำเลยที่ ๒ ที่ขอให้โจทก์รับรองตั๋วแลกเงินก็ไม่มีกำหนดเวลาสิ้นสุดเมื่อโจทก์บอกกล่าวให้จำเลยทั้งสองชำระหนี้เท่ากับโจทก์บอกเลิกสัญญากับจำเลยทั้งสองแล้วสัญญาดังกล่าวจึงสิ้นสุดลง เมื่อจำเลยทั้งสองผิดสัญญาไม่ชำระหนี้ให้โจทก์

จำเลยที่ ๓ ผู้ค้าประกันและจำนองที่ดินเพื่อประกันหนี้ของจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ จึงต้องรับผิดชอบร่วมกับจำเลยทั้งสอง

จำเลยที่ ๑ นำเงินเข้าบัญชีกระแสรายวันครั้งสุดท้ายวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๒๔ หลังจากนั้นไม่มีการเดินสะพัดทางบัญชีอีก ต่อมาโจทก์บอกกล่าวให้จำเลยที่ ๑ ชำระหนี้ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันได้รับหนังสือบอกกล่าว จำเลยที่ ๑ ได้รับหนังสือบอกกล่าวแล้วไม่ชำระหนี้ ถือได้ว่าผิดนัด และสัญญาบัญชีเดินสะพัดสิ้นสุดลงในวันครบกำหนดตามหนังสือบอกกล่าว

ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยชำระเงินน้อยกว่าจำนวนที่จำเลยจะต้องรับผิดชอบ แต่โจทก์ไม่ฎีกา ศาลฎีกาพิพากษาให้จำเลยรับผิดชอบเกินกว่าคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ไม่ได้.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ เป็นหนี้โจทก์ตามสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีเป็นเงิน ๒,๕๘๖,๑๖๗.๗๒ บาท จำเลยที่ ๒ ขอให้โจทก์รับรองตัวแลกเงินของจำเลยที่ ๒ และชำระเงินให้แก่ผู้ทรงตัวดังกล่าวแทน แล้วจำเลยที่ ๒ จะชำระเงินดังกล่าวพร้อมด้วยดอกเบี้ยซึ่งโจทก์ได้ชำระเงินตามตัวแลกเงินของจำเลยที่ ๒ ในฐานะผู้รับรองไปรวม ๑๑ ฉบับ เป็นเงิน ๔๔๐,๙๘๒.๘๙ บาท จำเลยที่ ๒ ไม่ชำระคืนให้โจทก์ เมื่อรวมดอกเบี้ยแล้วเป็นเงิน ๕๓๘,๒๘๖.๙๕ บาท จำเลยที่ ๓ นำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างมาจำนองแก่โจทก์ เพื่อประกันหนี้ของจำเลยที่ ๑ ในวงเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท และค้ำประกันหนี้ของจำเลยที่ ๒ และของตนเองในวงเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท จึงต้องรับผิดชอบร่วมกับจำเลยที่ ๑ และที่ ๒ ขอให้ศาลบังคับให้จำเลยที่ ๓ ไถ่ถอนจำนองและให้จำเลยที่ ๑ และที่ ๓ ร่วมกันรับผิดชอบชำระหนี้แก่โจทก์เป็นเงิน ๒,๕๘๖,๑๖๗.๗๒ บาท พร้อม

ดอกเบี๋ย และให้จำเลยที่ ๒ ที่ ๓ ร่วมกันรับผิดชอบหนี้แก่โจทก์เป็นเงิน ๕๓๘,๒๘๖.๙๕ บาท พร้อมดอกเบี๋ย หากจำเลยทั้งสามไม่ชำระหนี้ หรือชำระหนี้ไม่ครบให้ยึดทรัพย์จำนองออกขายทอดตลาดเอาเงินมาชำระหนี้ หากยังไม่ครบให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยทั้งสามออกขายทอดตลาดเอาเงินมาชำระหนี้ให้โจทก์จนครบ

จำเลยทั้งสามให้การว่า จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ไม่ผิดสัญญาโจทก์ให้สิทธิจำเลยทั้งสองเบิกเงินเกินวงเงินที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่กลับปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คของจำเลยที่ ๑ และไม่รับรองตัวแลกเงินของจำเลยที่ ๒ ทำให้จำเลยที่ ๒ เสียหาย โจทก์หลงกลวงให้จำเลยที่ ๓ ลงชื่อในกระดาษเปล่าแล้วนำไปพิมพ์ข้อความว่าจำเลยที่ ๓ ถอนการค้ำประกัน โจทก์ฟ้องคดีนี้เพื่อกลับแก้จำเลย จำนวนหนี้และดอกเบี๋ยไม่ถูกต้อง คำฟ้องโจทก์เคลือบคลุม

จำเลยที่ ๓ ขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ ๑ ชำระเงินตามสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีโดยให้นำดอกเบี๋ยทบต้นที่คิดเกินในอัตราร้อยละ ๓ ของหนี้รับรองตัวแลกเงินมาหักออกจากจำนวนเงิน ๒,๐๑๕,๗๘๑.๘๐ บาท ก่อนเมื่อได้ยอดเงินเท่าใดให้ถือเป็นจำนวนเงินที่จำเลยที่ ๑ ต้องชำระพร้อมดอกเบี๋ย นับตั้งแต่วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๒๔ จนกว่าจะชำระเสร็จให้จำเลยที่ ๒ ชำระเงินจำนวน ๕๓๘,๑๑๙.๕๗ บาท พร้อมดอกเบี๋ยให้จำเลยที่ ๓ ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ชำระหนี้จำนวนดังกล่าวและไถ่ถอนจำนองกับโจทก์ หากจำเลยทั้งสามไม่ชำระหรือชำระไม่ครบให้ยึดทรัพย์จำนองมาขายทอดตลาดเอาเงินชำระหนี้ หากไม่ครบให้ยึดทรัพย์สินอื่นจนครบ

โจทก์และจำเลยทั้งสามอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ ๑ และที่ ๓ ชำระหนี้จำนวน ๒,๑๕๓,๑๙๓.๔๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันที่ ๖ สิงหาคม๒๕๒๔ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยทั้งสามฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาตามฎีกาของจำเลยทั้งสามว่า

๑. ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมหรือไม่

๒. โจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่

๓. จำเลยทั้งสามเป็นหนี้โจทก์เพียงใด

ตามปัญหาข้อ ๑ พิจารณาให้คำให้การของจำเลยทั้งสามตลอดแล้วเห็นว่า จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ เท่านั้นที่ต่อสู้ว่าฟ้องเคลือบคลุมโดยระบุเจาะจงลงไปด้วยว่าเคลือบคลุมเฉพาะการคำนวณดอกเบี้ยของโจทก์ข้อเดียว ดังนั้น ที่จำเลยทั้งสามฎีกาไปถึงฟ้องข้ออื่นว่าเคลือบคลุมแม้ศาลล่างจะวินิจฉัยมาแล้วก็ตาม ก็เป็นเรื่องนอกประเด็นที่ต่อสู้ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้ สำหรับเรื่องการคำนวณดอกเบี้ยนี้ปรากฏในฟ้องแล้วว่า มีหลักในการคำนวณกับจำเลยที่ ๑ ตามสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี ซึ่งแนบสำเนาภาพถ่ายสัญญาดังกล่าวและบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของจำเลยที่ ๑ ประกอบไว้ท้ายฟ้อง ส่วนการคำนวณกับจำเลยที่ ๒ โจทก์ก็ได้บรรยายว่าเป็นหนี้ตามตั๋วแลกเงินของจำเลยที่ ๑ ที่โจทก์ต้องชำระแทนไปโดยหยิบยกขึ้นแสดงโดยละเอียดเป็นรายฉบับว่า มีหนี้จำนวนเท่าใดคิดดอกเบี้ยอัตราเท่าใดในช่วงเวลาไหน ดังนี้ ศาลฎีกาเห็นว่าโจทก์ได้บรรยายฟ้องถึงการคำนวณดอกเบี้ยของโจทก์ไว้โดยแจ้งชัดแล้ว ฟ้องของโจทก์ส่วนนี้จึงไม่เคลือบคลุม

ตามปัญหาข้อ ๒ ปรากฏจากทางนำสืบของโจทก์จำเลยตรงกันว่าสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีที่จำเลยที่ ๑ ทำไว้กับโจทก์ ครบกำหนดวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๒๔ ตามเอกสารหมายเลข จ.๖ และมีการปฏิบัติตามสัญญาต่อมาอีก สัญญาดังกล่าวจึงยังคงบังคับใช้ระหว่างกันไปโดยไม่มีกำหนด ส่วนคำขอของจำเลยที่ ๒ ที่ขอให้โจทก์รับรองตัวแลกเงินก็ไม่มีกำหนดเวลาสิ้นสุดเช่นกันตามเอกสารหมายเลข จ.๘ ดังนั้น เมื่อโจทก์บอกกล่าวให้จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ชำระหนี้แล้วตามเอกสารหมายเลข จ.๑๔, จ.๑๖, จ.๑๗ ก็เท่ากับโจทก์บอกเลิกสัญญากับจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ แล้ว สัญญาดังกล่าวจึงสิ้นสุดลง เมื่อจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ไม่ชำระหนี้ให้โจทก์จึงผิดสัญญา จำเลยที่ ๓ ซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันและจำนองที่ดินเพื่อประกันหนี้จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ตามเอกสารหมายเลข จ.๙ ถึง จ.๑๓ จึงต้องรับผิดชอบร่วมกับจำเลยทั้งสองด้วย ส่วนที่จำเลยทั้งสามฎีกาว่านายวีระพันธุ์ กุสุมภ์ กลั่นแกล้งโดยทำหลักฐานเท็จว่าจำเลยที่ ๓ ขอถอนหลักประกันเป็นเหตุให้โจทก์ฟ้องคดีนี้ นั้น จำเลยมีจำเลยที่ ๑ ปากเดียวเบิกความอย่างลอย ๆ เท่านั้น จึงมีน้ำหนักน้อยกว่าพยานโจทก์ จะรับฟังตามฎีกาหาได้ไม่ โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องจำเลยทั้งสามได้

ส่วนปัญหาว่าจำเลยทั้งสามเป็นหนี้โจทก์เพียงใดนั้น เห็นว่าตามบัญชีกระแสรายวันเอกสารหมายเลข จ.๗ จำเลยที่ ๑ นำเงินเข้าบัญชีครั้งสุดท้ายวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๒๔ หลังจากนั้นไม่มีการเดินสะพัดทางบัญชีอีกจนกระทั่งวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๒๔ จำเลยที่ ๓ ขอถอนการค้ำประกัน โจทก์จึงบอกกล่าวให้จำเลยที่ ๑ ชำระหนี้ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันได้รับหนังสือบอกกล่าวและจำเลยที่ ๑ ได้รับหนังสือดังกล่าวแล้วในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๒๕ ตามหนังสือบอกกล่าวและใบตอบรับเอกสารหมายเลข จ.๑๔ และ จ.๑๕ การที่จำเลยที่ ๑ ไม่ชำระหนี้ถือว่าจำเลยที่ ๑ ผิดนัด และสัญญาบัญชีเดินสะพัดสิ้นสุดลงในวันครบกำหนดตามหนังสือบอกกล่าว คือวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๒๕ โจทก์จึงมีสิทธิคิดดอกเบี้ยทบต้นได้จนถึงวันดังกล่าวที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าโจทก์ไม่มีสิทธิคิดดอกเบี้ยทบต้นนับแต่วันที่สัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีครบกำหนดและพิพากษาให้จำเลยที่ ๑ ถึงที่ ๓ ร่วมกันชำระเงินจำนวน ๒,๑๕๓,๑๙๓.๔๐ บาท

พร้อมดอกเบี๋ยอัตราร้อยละ๑๘ ต่อปีนับแต่วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๒๔ เป็นต้นไปจนกว่า
จะชำระเสร็จแก่โจทก์นั้นจึงไม่ถูกต้อง แต่โจทก์ไม่ฎีกาศาลฎีกาจึงไม่อาจพิพากษาให้
จำเลยที่ ๑ และที่ ๓ ร่วมกันรับผิดชอบเกินกว่าคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ได้ ฯลฯ

พิพากษายืน.

(ปชา วรรณมพินิจ-เสียง ตริวิมล-วีระชัย สุตรสุวรรณ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>